

Hamburger Mietvertrag für Wohnraum

Vertragsnummer:

Carsten Nimmerjahn

Fliegenberg 49, 21435 Stelle als Vermieter

vertreten durch _____

und Debayan Bhattacharya 18.01.1994 Data Analyst / Doktorand

Vor- und Nachname

geb. am

Beruf

wohnhaft Feldnerstraße 5, 21075 Hamburg

Straße, Hausnummer, Ort

sowie Jayasmita Bhattacharjee 24.04.1993

Vor- und Nachname

geb. am

Beruf

wohnhaft Feldnerstraße 5, 21075 Hamburg als Mieter

Straße, Hausnummer, Ort

schließen, vermittelt durch _____

folgenden Mietvertrag:

§ 1 Mieträume

1. Zur Benutzung als Wohnung

werden im Hause Feldnerstraße 5, 21075 Hamburg

(Straße, Hausnummer, Ort)

vermietet: EG links, Wohnung 01

(Geschoss Mitte/rechts/links)

bestehend aus 3 Zimmern, Küche, Flur, Bad, WC, Ja Keller, -/- Boden, Ja Garten.
Garage/Stellplatz sind in diesem Vertrag nicht mit vermietet.

Die Wohnfläche beträgt 60,00 m².

2. Der Mieter ist berechtigt, soweit vorhanden, Waschküche und Trockenboden sowie folgende Einrichtungen

(zum Beispiel Waschmaschine) Einbauküche

nach Maßgabe der Hausordnung oder der besonderen Benutzungsordnung mitzubedenutzen.

3. Dem Mieter werden folgende Schlüssel ausgehändigt: _____

Alle erforderlichen Schlüssel gemäß Wohnungsübergabeprotokoll

4. Der Vermieter ist verpflichtet, bei der Beschaffung zusätzlicher Schlüssel mitzuwirken. Die Kosten für diese Schlüssel trägt der Mieter.

5. Der Mieter übernimmt die Wohnung in ~~renovierungsbedürftigem~~ / nicht renovierungsbedürftigem* Zustand.

* Nichtzutreffendes bitte streichen

§ 2 Mietzeit

Das Mietverhältnis beginnt am 15.08.2023

1. Das Mietverhältnis läuft auf **unbestimmte Zeit** und endet mit Ablauf des Monats, zu dem der Vermieter oder der Mieter die Kündigung unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten ausspricht.

Für den Vermieter verlängert sich die Kündigungsfrist
auf sechs Monate, wenn seit der Überlassung des Wohnraums mehr als fünf Jahre verstrichen sind,
auf neun Monate, wenn seit der Überlassung des Wohnraums mehr als acht Jahre verstrichen sind.

Die ordentliche Kündigung ist jedoch für beide Parteien frühestens zum 31.07.2025 zulässig.

(Die ordentliche Kündigung kann höchstens für den Zeitraum von vier Jahren ausgeschlossen werden. Maßgebend für die Berechnung der Frist ist das Datum des Vertragsabschlusses und nicht der Mietbeginn.)

Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf den Zugang des Kündigungsschreibens an. Die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form.

Erfolgt die Kündigung bis zum dritten Werktag des Kalendermonats, wird dieser Monat auf die Kündigungsfrist angerechnet.

Hinsichtlich des Kündigungsrechts des Vermieters gelten im Übrigen die gesetzlichen Bestimmungen.

Das Vorstehende gilt nicht, sofern Ziffer 2 ausgefüllt ist.

2. Das Mietverhältnis läuft auf **bestimmte Zeit** und endet am _____, ohne dass es einer Kündigung bedarf, nur wenn der Vermieter

- a) die Räume für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts nutzen will, oder
- b) in zulässiger Weise die Räume beseitigen oder so wesentlich verändern oder instand setzen will, dass die Maßnahmen durch eine Fortsetzung des Mietverhältnisses erheblich erschwert würden, oder
- c) die Räume an einen zur Dienstleistung Verpflichteten vermieten will.

Grund der Befristung ist: _____

(Bitte unbedingt genau und umfassend angeben)

Der Mieter kann vom Vermieter frühestens vier Monate vor Ablauf der Befristung verlangen, dass dieser ihm binnen eines Monats mitteilt, ob der Befristungsgrund noch besteht. Erfolgt die Mitteilung später, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um den Zeitraum der Verspätung verlangen. Tritt der Grund der Befristung erst später ein, so kann der Mieter eine Verlängerung des Mietverhältnisses um einen entsprechenden Zeitraum verlangen. Entfällt der Grund, so kann der Mieter eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit verlangen.

3. Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so gilt das Mietverhältnis nicht als verlängert. § 545 BGB findet somit keine Anwendung. Fortsetzung oder Erneuerung des Mietverhältnisses nach seinem Ablauf müssen vereinbart werden.

§ 3 Außerordentliches Kündigungsrecht

Hinsichtlich des außerordentlichen Kündigungsrechts des Vermieters und Mieters gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 4 Miete

1. Der Mieter zahlt dem Vermieter monatlich
als Nettomiete:

EUR 660,00

als angemessene Vorauszahlung für:
Betriebskosten im Sinne von § 2 Betriebskostenverordnung (BetrKV)

EUR 90,00

Heizkosten im Sinne von § 2 BetrKV

EUR 90,00

Gesamtmiete

EUR 840,00

2. (Nur im Geltungsbereich einer Mietpreisbremsenverordnung)

Der Vermieter weist den Mieter darauf hin, dass die vereinbarte Nettomiete die ortsübliche Miete zuzüglich zehn Prozent aus folgendem Grund überschreitet:

(Zutreffendes bitte unbedingt ankreuzen und ausfüllen)

- ☐ Die Nettomiete im letzten Mietverhältnis (Vormiete) betrug _____ EUR. Bei der Ermittlung der Vormiete unberücksichtigt bleiben Mietminderungen sowie solche Mieterhöhungen, die mit dem vorherigen Mieter innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung des Mietverhältnisses vereinbart worden sind.
- ☐ Es wurden vor Mietvertragsbeginn Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b BGB durchgeführt. Diese wurden in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses, und zwar am _____, fertiggestellt.
- ☐ Die Wohnung wurde nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet.
- ☐ Es handelt sich um die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung.

§ 5 Indexmiete

(die nachstehende Klausel gilt nur für preisfreien Wohnraum und wenn sie ausgefüllt ist)

1. Die Parteien vereinbaren, dass die Miete durch den vom Statistischen Bundesamt ermittelten Verbraucherpreisindex für Deutschland bestimmt wird. Eine erste Änderung der Miete kann frühestens zum Ablauf eines Jahres nach Mietvertragsbeginn, mithin zum _____ vorgenommen werden.

2. Jede Partei kann eine Anpassung der Nettomiete im gleichen prozentualen Verhältnis vornehmen, wie sich der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber der für den Monat des Beginns des Mietverhältnisses maßgeblichen beziehungsweise der der jeweils letzten Mietänderung zugrunde gelegten Indexzahl verändert hat. Dabei ist zu beachten, dass die Miete, abgesehen von Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 BGB, bei weiteren Anpassungen mindestens ein Jahr unverändert bleiben muss. Die Anpassung der Miete aufgrund dieser Vereinbarung muss durch Erklärung in Textform geltend gemacht werden. In der Erklärung sind die eingetretene Änderung des Preisindexes sowie die jeweilige Miete oder der Änderungsbetrag anzugeben. Die geänderte Miete ist mit Beginn des übernächsten Monats nach dem Zugang der Erklärung zu entrichten.

3. Bei Vereinbarung der Indexmiete sind Erhöhungen nach § 558 BGB ausgeschlossen. Eine Erhöhung nach § 559 BGB kann nur verlangt werden, wenn der Vermieter bauliche Maßnahmen aufgrund von Umständen durchgeführt hat, die er nicht zu vertreten hat.

§ 6 Staffelmiete

(die nachstehende Klausel gilt nur für preisfreien Wohnraum und wenn sie ausgefüllt ist)

Die in § 4 vereinbarte Nettomiete erhöht sich frühestens nach Ablauf jeweils eines Jahres, und zwar

ab <u>01.09.2024</u> auf <u>675,00</u> EUR	ab _____ auf _____ EUR
ab _____ auf _____ EUR	ab _____ auf _____ EUR
ab _____ auf _____ EUR	ab _____ auf _____ EUR
ab _____ auf _____ EUR	ab _____ auf _____ EUR
ab _____ auf _____ EUR	ab _____ auf _____ EUR

Während der Laufzeit der Staffelmiete sind keine weiteren gesetzlichen Mieterhöhungen zulässig, ausgenommen Erhöhungen der Betriebskosten.

§ 7 Änderung der Miete nach den §§ 558, 559 und 559c BGB (nur für preisfreien Wohnraum)

1. Sofern nicht in den §§ 5 und 6 anderes vereinbart ist, kann der Vermieter vom Mieter die Zustimmung zur Mieterhöhung nach Maßgabe des § 558 BGB (ortsübliche Vergleichsmiete) verlangen.

2. Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen nach § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durchgeführt, kann er die jährliche Miete nach Maßgabe der §§ 559 ff. BGB erhöhen. Dies gilt nicht, wenn in § 5 oder § 6 etwas anderes vereinbart ist.

Hausordnung

Das Zusammenleben in einer Hausgemeinschaft erfordert gegenseitige Rücksichtnahme aller Hausbewohner. Die Hausordnung, die Bestandteil dieses Mietvertrages ist, ist daher von allen Hausbewohnern einzuhalten.

I Schutz vor Lärm und allgemeiner Belästigung

1. Unbedingte Ruhe ist im Interesse aller Mieter und Nachbarn von 13 bis 15 Uhr und von 21 bis 7 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr einzuhalten. Insbesondere ist das Musizieren in dieser Zeit zu unterlassen. Fernseh- und Radiogeräte sowie CD-Player und ähnliche Geräte sind stets auf Zimmerlautstärke zu beschränken, insbesondere muss bei geöffneten Fenstern gebührend Rücksicht genommen werden. Die Benutzung dieser Geräte im Freien (Balkon, Loggia, Garten und dergleichen) darf die Hausbewohner und Nachbarn nicht stören.
2. Durch Baden oder Duschen darf in der Zeit von 22 bis 6 Uhr die Nachtruhe der übrigen Hausbewohner nicht in vermeidbarer Weise gestört werden.
3. Die Wohnruhe störende Geräusche, welche durch Arbeiten oder die Benutzung von Haushaltsgeräten hervorgerufen werden, werden nur an Werktagen in der Zeit von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr gestattet.
4. Kinder sind anzuhalten, das Spielen und Lärmen im Treppenhaus zu unterlassen.
5. Das Grillen ist im Interesse der Mitbewohner und Nachbarn auf Balkonen, Loggien oder unmittelbar an das Gebäude angrenzenden Flächen nicht gestattet.
6. Blumenkästen müssen sachgemäß und sicher angebracht werden. Beim Gießen von Blumen auf Balkonen ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft und auf die Fenster und Balkone anderer Hausbewohner tropft.

II Sicherheit

1. Alle Hauszugänge sind stets geschlossen zu halten.
2. Haus- und Hofeingänge, Treppen, Treppenabsätze und Flure müssen von Fahrrädern, Kinderwagen und anderen Gegenständen jeglicher Art freigehalten werden, damit sie ihren Zweck als Fluchtweg erfüllen.
3. Kleinkraftfahrzeuge, Mopeds, Motorroller und ähnliche Fahrzeuge dürfen auch vorübergehend nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters in den Mieträumen untergestellt werden.
4. Leicht entzündliche Gegenstände und Flüssigkeiten dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr weder im Keller noch in Bodenräumen aufbewahrt werden. Größere Gegenstände wie Möbelstücke, Reisekoffer und dergleichen müssen so aufgestellt werden, dass die Räume übersichtlich und zugänglich bleiben.
5. Das Betreten des Daches ist dem Mieter oder den von ihm Beauftragten nicht gestattet. Zur fachgemäßen Anbringung von Außenantennen bedarf es der vorherigen Zustimmung des Vermieters.

III Reinigung

1. Haus und Grundstück sind reinzuhalten. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen Hausbewohner unverzüglich zu beseitigen.
2. Wenn die Reinigung des Treppenhauses nicht vom Vermieter übernommen worden ist, haben die Bewohner des Erdgeschosses den Erdgeschossflur, Haustür, Haustreppe, Kellertreppe und den Kellergang zu säubern, die Bewohner der anderen Stockwerke haben für die Reinigung des vor ihrer Wohnung liegenden Vorplatzes und der nach dem nächsten unteren Stockwerk führenden Treppe zu sorgen. Die Bewohner des oberen Stockwerks sind außerdem verpflichtet, für die Sauberhaltung der Bodentreppe und des Vorplatzes auf dem Boden zu sorgen. Mehrere auf demselben Flur wohnende Parteien haben die Reinigung abwechselnd auszuführen. Zur Reinigung gehört auch das Säubern des Geländers, Putzen der Fenster und Reinigen der Wohnungstüren von außen. Die Reinigung ist mindestens einmal wöchentlich vorzunehmen.
3. Abfall und Unrat dürfen nur in die dafür vorgesehenen Müllgefäße gefüllt werden. Sperriger Abfall ist zu zerkleinern; heiße Asche darf nicht in die Müllgefäße geschüttet werden. Es ist darauf zu achten, dass kein Abfall oder Unrat im Haus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der Müllgefäße liegen bleibt.
4. Waschküche und Trockenraum stehen entsprechend der Einteilung durch den Vermieter zur Benutzung zur Verfügung. Nach Beendigung der Wäsche sind Waschraum und sämtliche Einrichtungsgegenstände gründlich zu reinigen. Wäsche darf nur an Stellen getrocknet werden, die von der Straße aus nicht einzusehen sind.
5. In die Toiletten und/oder Ausgussbecken dürfen Haus- und Küchenabfälle, Hygieneartikel, Papierwindeln, Katzenstreu und dergleichen nicht geworfen werden.
6. Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften, ein Auskühlen ist dabei zu vermeiden. Zum Treppenhaus hin darf die Wohnung nicht entlüftet werden.

Hamburg, den 17.08.2023
Vermieter:

Hamburg, den 17.08.2023
Mieter:

Herausgegeben vom Grundeigentümer-Verband Hamburg von 1832 e.V.
Nachdruck und Vervielfältigung verboten

Juli 2022